

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA  
SALA SUPERIOR

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUERTO RICO AGGREGATES COMPANY, INC. | CIVIL NÚM. CA2026CV00700                                                                         |
| DEMANDANTE,                          | SOBRE:                                                                                           |
| v.                                   |                                                                                                  |
| AGGREGATE, INC., ET. ALS.            | INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL ARTICULO 14.1 DE LA LEY NÚM. 161 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| DEMANDADOS                           |                                                                                                  |

MOCION DE DESESTIMACION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

**COMPARECE** la parte codemandada, XAVIER ZEQUEIRA, INC. (en adelante “XZI”), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN BREVE DE LAS ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE

El 27 de febrero de 2026 Puerto Rico Aggregate Company, Inc. (en adelante “PRACI” o “demandante”) radicó la presente demanda sobre injunction estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2006, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Puerto Rico” ( en adelante “Ley 161-2009). Alega la demandante ser titular de propiedad localizada en el Municipio de Carolina, conocida como Finca Urrutia. Indica la demandante que la compareciente, XZI es titular de una finca colindante conocida como Finca Zequeira. Afirma la parte demandante que el 31 de agosto de 2017, Aggregate, Inc. (en adelante “Aggregate”), XZI, la Sucesión Zequeira y la propia demandante, PRACI, suscribieron acuerdo titulado “Contrato de Arrendamiento de Fincas Rusticas para Extracción y Proceso de Material Rocoso” (en adelante el “Contrato de Arrendamiento”). En virtud de dicho contrato, el cual se incluye como Anejo 1 de la Demanda, las partes le confirieron a la codemandada Aggregate la facultad para operar una cantera, es decir, una operación de extracción, trituración, almacenamiento, procesamientos y venta del material de la corteza terrestre en las Fincas Urrutia y Zequeira. Conforme a los términos del contrato, el material rocoso seria extraído de la Finca Urrutia y procesado en la Finca Zequeira. Alega PRACI que la Finca Urrutia cuenta con todos los permisos vigentes requeridos para la extracción del material rocoso. De igual manera, conforme a los términos del Contrato de

Arrendamiento, incluido con la demanda, se afirmó que se contaba con todos los permisos pertinentes para la operación en ambas fincas, siendo Aggregate responsable por mantener los referidos permisos requeridos vigentes y, PRACI, por su parte, **asumió la responsabilidad contractual de colaborar con Aggregate y realizar toda gestión requerida para mantener la vigencia de los mismos.** No obstante, ahora argumenta la demandante que la Finca Zequeira no cuenta con los permisos requeridos para la operación de una cantera. Específicamente argumenta la demandante que la Finca Zequeira solo cuenta con un Permiso General para Otras Obras (“PGO”) expirado el cual “cubre y autoriza únicamente la implantación de las medidas de control de erosión, sedimentación y polvo fugitivo que Aggregate realiza en la porción de la Cantera Aggregate en la Finca Zequeira”. Por ende, concluye PRACI que Aggregate no cuenta con permisos para operar en la Finca Zequeira y que para gestionar los mismos es requisito obtener una Consulta de Ubicación, a los efectos de tramitar el Permiso para la Extracción, Excavación, Remoción, y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre (“PCT”), para luego emitirse un Permiso Único y PGO<sup>1</sup>.

Considerando lo anterior, PRACI le imputa a Aggregate que opera de manera ilegal. Por ende, concluye PRACI que tiene un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado por la operación de Aggregate que lo faculta bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 a incoar la presente causa de acción a los únicos efectos de paralizar la obra de Aggregate. PRACI no especifica cual es el interés propietario o personal que podría verse afectado por lo anterior. No obstante, como parte de su petitorio, PRACI le presenta varias alternativas y/o fundamentos al Tribunal a los efectos de paralizar las operaciones de Aggregate, hasta tanto no se gestione una Consulta de Ubicación, se obtenga un Permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre y se realice la evaluación ambiental aplicable.

Ahora bien, en cuanto a la compareciente, PRACI alega afirmativamente que XZI es una corporación organizada y existente conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es titular de la Finca Zequeira, la cual colinda con la Finca Urrutia, y que suscribió el aludido

---

<sup>1</sup> Llama la atención que PRACI no alega en su demanda que intentó colaborar con Aggregate para mantener la vigencia de los permisos que afirmó se encontraban vigentes al momento de suscribirse el Contrato de Arrendamiento, sino que, simplemente alega ahora la inexistencia de los mismos a los únicos efectos de indebidamente paralizar la obra de Aggregate en la Finca Zequeira.

Contrato de Arrendamiento que se acompaña con la demanda. PRACI no solicita en su demanda remedio alguno en contra de XZI al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2006.

## II. DERECHO APLICABLE

### A. Parte Indispensable

La Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, regula lo relacionado a la acumulación de partes. En específico, dispone que "[l]as personas que tengan un interés común *sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia*, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda". (Énfasis Nuestro). *Inmob. Baleares et al. v. Benabe et al.*, 2024 TSPR 112, 214 DPR (2024); *Pérez Ríos et al. v. CPE*, 213 DPR 203, 213 (2023); *FCPR v. ELA et al.*, 211 DPR 521, 530 (2023).

Una parte es indispensable cuando la controversia no puede adjudicarse sin su presencia *ya que sus derechos se verían afectados*. *Inmob. Baleares et al. v. Benabe et al.*, supra; *FCPR v. ELA et al.*, supra, págs. 530-531; *Rivera Marrero v. Santiago Martínez*, 203 DPR 462, 463 (2019); *López García v. López García*, 200 DPR 50, 63 (2018). La misma alude a una parte cuyo interés en la causa de acción es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos. *Pérez Ríos v. et al. v. CPE*, supra, pág. 213; *López García v. López García*, 200 DPR 50, 64 (2018); *Cirino González v. Adm. Corrección et al.*, 190 DPR 14, 46 (2014); *García Colón et al. v. Sucn. González*, 178 DPR 527, 548 (2010).

El alcance de la Regla 16.1, supra, forma parte del esquema de rango constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley y la necesidad de que el dictamen judicial que en su día se emita sea uno completo. *Pérez Ríos et al. v. CPE*, supra; *RPR & BJJ Ex Parte*, 207 DPR 389, 407 (2021); *López García v. López García*, supra, pág. 63. Es por esto, que, ante la ausencia de una parte indispensable, el tribunal carece de jurisdicción para resolver la controversia. *Romero v. S.L.G. Reyes*, 164 DPR 721, 733 (2005).

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, a la hora de determinar si la presencia de una parte es indispensable para adjudicar una controversia, se debe analizar "si el tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses del ausente". *Inmob. Baleares v. Benabe et al.*, supra; *Bonilla Ramos v. Dávila Medina*, 185 DPR 667, 677 (2012). Cabe precisar que la falta de parte indispensable es un planteamiento

tan vital, que se puede presentar en cualquier momento, incluyendo presentarlo por primera vez en apelación, o que el mismo se plantee *motu proprio* por el tribunal. *Oriental Bank v. Pagán Acosta y otros*, 2024 TSPR 133, 215 DPR (2024); *Pérez Ríos v. CPE*, supra, pág. 213; *RPR & BJJ Ex Parte*, supra, pág. 407.

### **B. Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil**

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil vigente permite que un demandado presente, antes de contestar una demanda, una moción solicitando que se dicte sentencia desestimando la demanda presentada en su contra. Entre las razones bajo las cuales se puede amparar para solicitar este remedio están las siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (5) dejar de acumular una parte indispensable.

El estándar aplicable al adjudicar una moción de desestimación basada en que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, es una dirigida a los méritos de la controversia y no a los aspectos procesales del caso como las demás mociones de desestimación permitidas bajo la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil. Véase, *Wright & Miller*, Vol. 5<sup>a</sup>, Federal Practice and Procedure, Sec. 2739, 3<sup>rd</sup> Ed., West Group, 1998, Pág. 395.

Conforme a lo anterior, al adjudicar una moción para que se dicte sentencia basada en que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, el Tribunal deberá examinar las alegaciones de la demanda liberalmente y de la manera más favorable al demandante. Nuestro Honorable Tribunal Supremo ha resuelto que la acción será desestimada si el promovente de la misma no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier hecho que pueda probar en juicio. El Tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los hechos bien alegados en la demanda. Véase, Unysis v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991); Moa v. ELA, 100 DPR 573 (1972).

Asimismo, el Tribunal Supremo ha señalado que, cuando es el demandado quien solicita este remedio, los hechos y las alegaciones de la demanda se consideran como ciertos para efectos de dicho escrito. Véase, Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 96 (2002). Esta doctrina se aplica solamente a los hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 728-729 esc. 11 (1992); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991); Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989); Ramos v. Marrero,

116 D.P.R. 357, 369 (1985); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-432 (1983).

En efecto, no se presumen ciertos los hechos que no estén bien alegados, ni las alegaciones o conclusiones de derecho. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330, 338 (1987) (“[l]os hechos que no estén bien alegados... y las conclusiones de derecho incluidas en las alegaciones del promovente no gozan de igual trato”); First Fed. Sav. and Loan Ass’n of PR v. Asociación de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-32 (1983) (“la doctrina [de moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5)] se aplica solamente en cuanto a hechos bien alegados, concebidos y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”). Por otro lado, la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 4.1, establece que:

Una alegación que exponga una solicitud de remedio contendrá: (1) **una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio**, y (2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho. Podrán ser solicitados remedios alternativos o de diversa naturaleza. (Énfasis suplido.)

De la anterior regla se desprende que toda alegación, incluyendo una demanda, debe “aport[ar] una relación de hechos, con el propósito de que las partes y el tribunal puedan apreciar con mayor certeza los eventos medulares de la controversia.” Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil en la pág. 70 (Marzo de 2008) (Énfasis suplido). Una alegación debidamente sustentada permite que la parte demandada esté notificada de la naturaleza del pleito en su contra y pueda comparecer a defenderse. *Id.* De igual forma las disposiciones de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil “deben analizarse en conjunto con la Regla 9.1 que establece... que el escrito debe estar bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente.” *Id.* (Énfasis suplido.)

La Regla 10.2, Supra dispone que una parte demandada presentará una moción fundamentada en: (1) la falta de jurisdicción sobre la materia; (2) la falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio** y; (6) *dejar de acumular una parte indispensable*.<sup>32</sup> LPRA Ap. V, R. 10.2. (Énfasis nuestro). Ver, además: *BPPR v. Cable Media*, supra; *Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al.*, supra; *Inmob. Baleares et al. v. Benabe et al.*, supra; *Rivera Lozada v. Universal*, 2024 TSPR 99, 214 DPR (2024); *Blassino, Reyes v. Reyes Blassino et al.*, 2024 TSPR 93, 214 DPR (2024).

**C. Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.**

El Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (23 L.P.R.A. §9024), dispone en lo pertinente:

“La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o **cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) **la paralización de un uso no autorizado** o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

...

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida. **El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.** En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello...” (Énfasis Nuestro)

La letra del Artículo 14.1, supra, provee un mecanismo interdictal extraordinario de carácter estatutario y sumario que se limita a la obtención de una orden para la paralización inmediata, provisional o permanente de usos o actos contrarios a la ley. El injunction estatutario es producto de un mandato legislativo expreso. *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429 (2003), pág. 444. De ahí que, distinto al caso del interdicto tradicional, su concesión “requiere un tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más acotado”. *Next Step Medical v. Bromedicom et al.*, 190 DPR 474 (2014).

La parte promovente del interdicto estatutario contemplado en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, debe acreditar ante el Tribunal: 1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad denunciada y; 2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento. *ARPe v. Rivera*, supra, pág. 445; J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Estados Unidos, Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1672

Respecto al requisito del daño que tiene que sufrir la persona natural o jurídica que acude ante el foro judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que la lesión se puede basar en consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o estéticas. *Fund. Surfrider y otros v. ARPe*, 178 DPR 563 (2010). “Sin embargo, esto no quiere decir que **“la puerta está abierta de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de una política pública”**. *Fund. Surfrider y otros v. ARPe*, supra. (Énfasis suplido)

Ahora, no podemos perder de perspectiva que es doctrina trillada que “el injunction es un procedimiento que actúa propiamente **sobre la persona** y no directamente sobre la cosa.” *Veve, et al. v. The Fajardo Development Co.* 15 DPR 577 (1909) (Énfasis nuestro)

En *Díaz Vázquez v. Colón Peña* 215 D.P.R. 1135 (2024), nuestro Honorable Tribunal Supremo dispuso:

“...los injunctions constituyen un remedio in personam, puesto que la sentencia o el mandamiento que se expida va dirigido contra la persona demandada o contra quien se dirija la acción y no contra sus bienes, ni en contra de la cuestión que es objeto del injunction. R. Hernández Colón, op.cit., pág. 589; *Mari v. Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de P.R.*, 65 P.R.R. 597, 65 DPR 636 (1946)”

En el referido caso el Tribunal Supremo estableció que no era requisito incluir al titular del inmueble en que originan las acciones objeto del injunction, cuando dicha parte no es quien las lleva a cabo, sino que es medular incluir únicamente a la persona contra quien se reclama se emita la orden.

### III. ARGUMENTACIÓN

Como mencionáramos anteriormente, conforme a las alegaciones de la demanda se alegó contra XZI ser una corporación organizada y existente conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es titular de la Finca Zequeira y que suscribió un Contrato de Arrendamiento con la codemandada Aggregate, la Sucesión Zequeira y la propia parte

demandante, PRACI, para conferirle facultad a Aggregate para llevar a cabo extracción de piedra en la Finca Urrutia y el procesamiento de la misma en la Finca Zequeira.

Conforme al contrato incluido por la demandante con la demanda, las partes certificaron que ambas Fincas contaban con los permisos necesarios para la operación objeto del contrato, siendo la responsabilidad de Aggregate mantener la vigencia de los mismos y la expresa responsabilidad de PRACI cooperar con este fin. Es decir, de las propias alegaciones de la demanda y sus anejos surge con meridiana claridad que la parte demandante no acude a este Honorable Tribunal con las manos limpias, sino que acude de mala fe<sup>2</sup>.

En la demanda se reclama que este Ilustre Foro ordene a Aggregate a paralizar su operación, dado que la demandante, tiene un supuesto interés propietario que puede verse afectado por la alegada falta de permisos por parte de Aggregate para procesar la piedra extraída en la Finca Urrutia en la Finca Zequeira. Lo anterior, de ser cierto, conforme a las alegaciones de la demanda y sus anejos constituye un incumplimiento contractual de la propia parte promovente, por lo que está impedida de solicitar remedios por sus propios actos y su demanda es a todas luces temeraria.

Independiente a lo anterior, y medular a la presente moción de desestimación, la demanda no reclama remedio alguno en contra de la parte compareciente. Más aún cuando nuestro Honorable Tribunal Supremo ha establecido y reiterado que el injunction es una acción personal, es decir *in personam*, y no contra la cosa o *in rem*.

En otras palabras, ninguno de los remedios solicitados por PRACI en su demanda es oponible a XZI bajo el aludido Artículo 14.1, supra. No podemos perder de perspectiva que el Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico va dirigido, de manera limitada y exclusiva en este caso, a paralizar una obra no permitida por alegada falta de permiso. No surge de las alegaciones de la demanda que XZI esté realizando obra alguna en la Finca Zequeira y/o la Finca Urrutia, más allá de ser el titular registral de la Finca Zequeira y haber arrendado su finca a un tercero, en conjunto con la propia parte demandante, para la operación de extracción de piedra y su procesamiento, conforme a los términos estipulados en el Contrato entre las partes.

---

<sup>2</sup> La compareciente respetuosamente solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento judicial de la sentencia emitida el pasado 13 de marzo de 2026 en el caso Puerto Rico Aggregate Company, Inc. v. Aggregate, Inc., sobre Injunction, civil número SJ2024CV10748. Se solicita además se tome conocimiento judicial de la sentencia emitida el 21 de noviembre de 2024 en el caso Aggregate, Inv. v. Puerto Rico Aggregate Company, Inc., sobre Interdicto Posesorio y Sentencia Declaratoria, civil número SJ2024CV08528 y Sentencia emitida por nuestro Honorable Tribunal de Apelaciones el 3 de septiembre de 2025, civil número TA2025A00060.

Careciendo de mérito, razonabilidad y/o fundamento en derecho para la radicación de un injunction estatutario en contra de XZI, según surge de las propias alegaciones de la demanda, procede que se ordene el archivo de la misma y se condene a la parte demandante al pago de honorarios de abogado incurridos por la compareciente, conforme exige el Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (23 L.P.R.A. §9024).

**EN MERITO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO**, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal declare **CON LUGAR** la presente moción y, en su consecuencia, dicte sentencia archivando la solicitud de injunction en contra de XZI, condenando a su vez a la demandante al pago de honorarios de abogado incurridos conforme requiere el Artículo 14.1, supra., así como cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.**

**CERTIFICO:** Que este escrito ha sido presentado a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus direcciones de correo electrónico.

En San Juan, Puerto Rico a 26 de marzo de 2026.

**FERNANDEZ CHIQUES, LLC**

PO Box 9749

San Juan, PR 00908

Tel. (787) 722-3040

*f/* **FRANCISCO FERNANDEZ CHIQUES**

RUA 12826

E-mail: ffc@ffclaw.com